

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3481/2537

นาย ล้อม มุสิกะพงศ์
พันตำรวจโท จรัส พงศ์จรัส

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 362, มาตรา 365

จำเลยเข้าไปในบ้านโจทก์เนื่องจากต้องการจะตกลงกับโจทก์เรื่องที่โจทก์ดำเนินกิจการต้มเปลือกหอยแล้วทำให้เปลือกหอยส่งกลิ่นเหม็นการเข้าไปเช่นนี้นับว่ามีเหตุอันสมควร แม้จำเลยจะมีปืนติดตัวไปด้วยก็ไม่ใช่ข้อสำคัญ ไม่ทำให้การเข้าปะนั้นกลับไม่มีเหตุอันสมควร อันจะทำให้จำเลยมีความผิดฐานบุกรุก

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยบุกรุกเข้าไปในบ้านของโจทก์และใช้อาวุธปืนจ้องไปทางโจทก์ เพื่อยิงโจทก์ให้ถึงแก่ความตาย จำเลยได้กระทำไปตลอดแล้วแต่ไม่บรรลุผล เพราะมีผู้ขัดขวางปิดอาวุธปืนและแย่งอาวุธปืนไปได้ โจทก์จึงไม่ถึงแก่ความตายสมดังเจตนาของจำเลย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80, 365

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 365 ประกอบด้วยมาตรา 362 จำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บาท โทษจำคุกรอไว้มี

กำหนด 1 ปี ข้อหาอื่นให้ยก

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องในข้อหาบุกรุกด้วยนอกจากที่
แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ฎีกาว่า พยานโจทก์เบิกความสอดคล้องกันฟังได้ว่า
จำเลยเข้าไปในบ้านของโจทก์โดยมีปิ่นเป็นอาวุธเนื่องจากต้องการจะตกลงกับโจทก์
เรื่องปล่อยให้เปลือกหอยมีกลิ่นเหม็นซึ่งถือได้ว่าไม่มีเหตุอันสมควร จึงเป็นความผิด
ฐานบุกรุกนั้นฎีกาโจทก์ดังกล่าวยอมรับข้อเท็จจริงว่าจำเลยเข้าไปในบ้านโจทก์
เนื่องจากต้องการจะตกลงกับโจทก์เรื่องปล่อยให้เปลือกหอยส่งกลิ่นเหม็น แม้จำเลย
จะได้เข้าไปในบ้านโจทก์จริง การที่เข้าไปก็เพื่อจะตกลงเรื่องที่โจทก์ดำเนินกิจการต้ม
หอยแล้วทำให้เปลือกหอยส่งกลิ่นเหม็นการเข้าไปเช่นนั้นนับว่ามีเหตุอันสมควร การมี
ปิ่นติดตัวไปด้วยหรือไม่ ไม่เป็นข้อสำคัญ เมื่อการเข้าไปโดยมีเหตุอันสมควรแล้วแม้
จะมีปิ่นติดตัวไปด้วย ก็ไม่ทำให้การเข้าไปนั้นกลับไม่มีเหตุอันสมควรอันจะเป็นความ
ผิดฐานบุกรุกศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาชอบแล้ว

พิพากษายืน

(ก้าน อันนันทน์-ไพศาล รามชากรุง-อัครวิทย์ สุมาวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ